

COPIA PUBLICA REDACTADA

Cabecera administrativa, identificadores, nombres profesionales/terceros y metadatos de notificación suprimidos.
Texto judicial sustantivo sin cambios.

SENTENCIA

Magistrado-Juez: ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 0000641/2024 Responsabilidad de administrador concursal

Demandante: AWESWELL LIMITED

Procurador:

Abogado:

Demandados: FRANCISCO DE BORJA RODRIGUEZ BATLLORI LAFFITTE y OCCIDENT GCO SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS

Procurador: y

Abogado: y

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2026.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Demanda. La parte actora formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción de responsabilidad del administrador concursal de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., solicitando que se dictara sentencia por la que:

1. Se condene al Administrador Concursal Don Francisco de Borja Rodriguez-Batllori Laffitte al reintegro a la masa concursal del importe de ciento diez mil novecientos cincuenta y seis euros con noventa y siete céntimos (110.956,97 euros) o, a la cantidad que, según se desprenda del cálculo conforme a las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Quinto, más los intereses legales que correspondan, y al pago de las costas procesales.
2. Se condene solidariamente a la compañía aseguradora Occident GCO SAU de seguros y reaseguros por el importe referido supra.

La demanda se fundamenta, resumidamente, en los siguientes hechos:

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 1 anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados a terceros.





Con carácter previo, se hace referencia a las diligencias preliminares 459/2024.

El demandado exhibió el contrato de seguro de responsabilidad civil.

(i) Antecedentes

El 6 de junio de 2012 se dicta Auto de Declaración de Concurso voluntario de la mercantil Luchy Playa Blanca, SLU

Se dictó Auto de apertura de liquidación en fecha 19/12/17.

La Disposición Adicional Tercera de la Ley 25/2015, plenamente vigente en el momento del devengo de los honorarios, limitaba esta retribución a los doce meses siguientes al de la apertura de la fase de liquidación.

El Administrador Concursal siguió devengando sus honorarios hasta, al menos, mayo de 2020 (según se desprende del Informe Trimestral de 25 de abril de 2022) o incluso hasta junio de 2021.

SEGUNDO.- Contestación. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de ésta a los demandados.

OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS contestó oponiéndose a la pretensión formulada, con base en los siguientes hechos:

1. Falta de legitimación pasiva «ad causam» por exclusión o falta de cobertura del importe de los honorarios profesionales satisfechos al asegurado.

La póliza garantiza la responsabilidad que le pueda ser imputable por errores profesionales que puedan causar daños o perjuicios a la masa activa, cuando en el presente caso, estamos ante una reclamación que se centra exclusivamente en el supuesto cobro indebido o excesivo de honorarios, estando expresamente excluidas en la póliza, las reclamaciones por la indemnización de los honorarios del propio asegurado.

2. Falta de legitimación activa «ad causam» al no acreditar su condición de acreedora de la entidad Luchy Playa Blanca, S.L.

Este no es el caso, pues se reclama para la masa activa y no por el daño directo a intereses de la demandante.

3. Prescripción extintiva de la acción planteada

El último crédito abonado a la Administración Concursal fue en junio de 2020, por lo que la acción ejercitada estaría prescrita, al haber transcurrido más de cuatro años desde la fecha en la que pudo ser ejercitada (artículo 97 de la TRLC).

4. Se opone a la demanda.

Don Francisco de Borja Rodriguez#Batllori Laffitte contestó oponiéndose a la demanda, con base en los siguientes hechos:

1. Falta legitimación activa ad causam.

La demandante no es acreedora.

2. Ausencia de prueba. Prescripción de la acción.

3. De la asunción del siniestro por la compañía Occident. Doctrina de los actos propios.



Tras comunicar la compañía la aceptación del siniestro (actos propios) y tras iniciarse entre el letrado de la aseguradora y el codemandado una relación abogado/cliente basada en la confianza en sus actos y confidencialidad, aquel le facilitó los elementos necesarios para argumentar la defensa del presente pleito, y tras haber obtenido toda la información que necesitaban para oponerse a la demanda proceden a retractarse y con ello a rehusar el siniestro, en un ejercicio de deslealtad contractual, profesional y mala fe que no debe de ser pasado por alto, contrario a la doctrina de los actos propios.

TERCERO.- Audiencia previa. Se convocó a las partes a la audiencia previa, que se celebró el 20 de enero de 2026. Ratificadas aquéllas en sus respectivas pretensiones, y fijados los hechos controvertidos, se admitieron los medios de prueba propuestos. Al consistir éstos exclusivamente en prueba documental, de acuerdo con el artículo 429.8 de la LEC, quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Falta de legitimación activa. Desestimación de la demanda

Lo primero que llama la atención en el presente proceso es que la parte actora no aporta con su demanda un solo documento, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 265.1.1º LEC, según el cual a toda demanda o contestación habrán de acompañarse los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.

Debe señalarse que, con independencia del conocimiento que este juzgador tenga del concurso de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., toda acción contra el administrador concursal se tramita en procedimiento separado, lo que implica el deber del demandante de acompañar a su demanda todos los documentos en que funda su derecho, entre ellos, los que determinan su legitimación activa.

Por tanto, este tribunal se ve obligado a resolver con base en los medios de prueba aportados por los demandados, que permiten declarar probado que, efectivamente, el demandado es el administrador concursal de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., por lo que tiene legitimación pasiva para soportar la acción de responsabilidad que se ejercita, y que la demandante, al no ser acreedora de la concursada (documento 2 de la contestación), carece de legitimación activa, lo que pasa a exponerse.

La responsabilidad del administrador concursal se rige por los artículos 94 a 99 TRLC.

El 94.1 establece: *los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al concursado y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley y por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo sin la debida diligencia.*

Como cabe deducir del precepto transcrito, la legitimación activa para el ejercicio de esta acción que se ejercita en beneficio de la masa la tienen solamente el deudor y los acreedores.

Así lo señala el Tribunal Supremo:



La acción de responsabilidad ejercitada se basa en la previsión contenida en el art. 36.1 LC, según la cual, " los administradores concursales y sus auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarias a la ley o realizados sin la debida diligencia ". Este precepto legitima a los acreedores para ejercitar una acción de responsabilidad por un perjuicio ocasionado a la masa, que redunde indirectamente en perjuicio suyo, en cuanto la conducta haya podido mermar sus posibilidades de cobro. No es por lo tanto una acción individual, sino colectiva, razón por la cual el destino de la indemnización hubiera ido a parar a la masa.

Se trata de una responsabilidad basada en la causación de un daño o perjuicio a la masa, por una conducta del administrador concursal, activa u omisiva, contraria a la ley o a la diligencia que le resulta exigible en el ejercicio de la función para la cual ha sido nombrado. (STS 669/2013, de 11 de noviembre; ECLI:ES:TS:2013:5636).

Además de esta acción, en la que el demandante litiga en beneficio de la masa del concurso y no para obtener la reparación de un daño personal, el artículo 98 TRLC regula una acción individual de responsabilidad por los daños directos causados a los intereses del deudor, acreedores o terceros, supuesto en el que ostentan legitimación activa, además del deudor y los acreedores, cualquier tercero que haya sufrido un daño directo por una acción u omisión del administrador concursal.

Se trataría de una distinción similar a la existente en el derecho de sociedades entre la acción social de responsabilidad y la acción individual de responsabilidad de los administradores:

"(A)l modo en que respecto de las acciones de responsabilidad de los administradores sociales se distingue entre acción individual y acción social, en la acción individual frente al administrador concursal por los daños y perjuicios ocasionados a un tercero en el ejercicio de sus funciones de administrador concursal, ese daño debe ser directo a los intereses económico patrimoniales de ese tercero que ejercita la acción". (STS 1065/2023, de 30 de junio; ECLI:ES:TS:2023:2906).

En el presente caso, queda acreditado que la demandante ejercita la acción prevista en el artículo 94.1 TRLC, pues el suplico de la demanda es claro cuando pide el reintegro a la masa concursal de la cantidad reclamada y así se dice expresamente en el fundamento de derecho material primero de la misma. Por tanto, la actora no pide una condena a su favor, sino a favor de la masa del concurso de LUCHY PLAYA BLANCA S.L.

Con fundamento en lo expuesto, resulta evidente que la legitimación activa para el ejercicio de esta clase de acción la tienen solamente LUCHY PLAYA BLANCA S.L. o sus acreedores.

Pues bien, al margen de que la demandante no haya acreditado su condición de acreedora de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., pues, como se ha dicho, no ha acompañado documento alguno a su demanda, queda acreditado por el documento 2 de la contestación, consistente en los textos definitivos del concurso de LUCHY PLAYA BLANCA S.L., que Aweswell Limited no es acreedora de la referida sociedad.



En virtud de lo expuesto, procede desestimar la demanda, sin necesidad de entrar a conocer de las restantes excepciones planteadas por los demandados, así como del fondo del asunto.

SEGUNDO.- Costas.- La desestimación de la demanda implica la imposición a la actora del pago de las costas causadas en la tramitación de este juicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC.

FALLO

DESESTIMO la demanda interpuesta por Aweswell Limited y, en su virtud, debo absolver y absuelvo a Don Francisco de Borja Rodriguez-Batllore Laffitte y a Occident GCO SAU de seguros y reaseguros de la pretensión deducida en su contra, con expresa imposición a la actora de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer **RECURSO DE APELACIÓN** ante la Audiencia Provincial de Las Palmas dentro del plazo de **VEINTE DÍAS** contados desde el día siguiente a su notificación (art. 458.1 LEC).

Para interponer el recurso será necesaria la **constitución de un depósito** de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, consignación que deberá ser acreditada al **interponer** el recurso (DA 15ª LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

EL/LA Magistrado Juez